

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2552/2532

พนักงานอัยการจังหวัดพังงา
นายสมพร บุญเพชร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 83, มาตรา 86, มาตรา 309, มาตรา 340

จำเลยทั้งสามนั่งเรือไปที่แพดูดดำแร่ ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขึ้นไปบนแพดูดดำแร่ จำเลยที่ 3 ซึ่งแต่งกายและแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ มีอาวุธปืนติดตัวมองเห็นได้บอก ว. ให้ตักแร่ให้ ว. กับพวกกลัว ตักแร่ให้ 1 ถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัมราคาประมาณ 1,200 บาท โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ได้ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายอย่างใด การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์แต่ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าจำเลยได้อาศัยการที่จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ มีอาวุธปืนติดตัว ประกอบกับที่เกิดเหตุอยู่ในท้องทะเล ไม่มีผู้ใดจะรู้เห็นหรือช่วยเหลือได้ทันทีขัดขึ้นเป็นการบังคับ ว. กับพวกอยู่ในที่แล้ว ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันข่มขืนใจให้ ว. ต้องตักแร่ให้ โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพของ ว. กับพวก เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง ส่วนจำเลยที่ 2 มาด้วยกับจำเลยที่ 1, ที่ 3 แม้ขณะเกิดเหตุจะนั่งอยู่ในเรือแต่ก็อยู่ติดกับแพดูดดำแร่เห็นกันชัดเจน แสดงว่าแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อได้แร่แล้วก็กลับไปพร้อมกัน ถือว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ด้วย

เรือพร้อมเครื่องยนต์ของกลางจำเลยทั้งสามใช้เป็นยานพาหนะไปมาเท่านั้น การกระทำผิดเกิดขึ้นที่บนแพ ไม่เกี่ยวกับเรือและเครื่องยนต์ การที่จำเลยได้แร่มา

แล้วบรรทุกเรือไปเป็นเรือใช้ยานพาหนะตามปกติ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดอันจะพึงรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๓ มีอาวุธปืนลูกซองสั้น ๑ กระบอกซึ่งเป็นอาวุธปืนที่บุคคลอื่นได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่พร้อมกระสุนปืนลูกซองขนาด ๑๒ จำนวน ๑ นัด โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำเลยที่ ๓ พกอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในบริเวณชายหาดท่ามะเขือซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยเปิดเผย โดยไม่ได้รับใบอนุญาต และมีได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เรือหัวโทงติดเครื่องยนต์เป็นพาหนะนำไปจอดเทียบกับแพตัน (แพดุดดำแระ) ชื่ออดิสัยแล้วขึ้นไปปล้นทรัพย์แร่ดีบุกน้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม ราคา ๑,๒๐๐ บาทของนายอดิสัย เอกรังษี แล้วพากันขึ้นเรือหัวโทงติดเครื่องยนต์ขับหลบหนีไป ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตร., ๙๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๑๔, ๑๕ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๖, ๗ และสั่งให้ริบเรือหัวโทงพร้อมเครื่องยนต์ของกลาง ส่วนอาวุธปืนสั้นพร้อมกระสุนปืนคืนให้แก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๓ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน

วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐป็นพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ การกระทำของจำเลยที่ ๓ เป็นความผิดหลายกรรมเรียงกระทงลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง จำคุก ๑ ปีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืน วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐป็น พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคสามจำคุก ๖ เดือน ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืนวัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐป็น พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ (ที่ถูกเป็นมาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, วรรคสอง, ๗๒ ทวิวรรคสอง) จำคุก ๖ เดือน รวมโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติอาวฐป็นเครื่องกระสุนปืน วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐป็น พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ จำคุก ๑ ปี จำเลยที่ ๓ รับสารภาพในข้อหานี้ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๖ เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๑ ปี ๖ เดือน จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง จำคุก ๑ ปี จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง, ๘๖ จำคุก ๘ เดือนเรือหัวโทง พร้อมเครื่องยนต์ของกลางและอาวฐป็นสั้นพร้อมกระสุนปืนคืนให้แก่เจ้าของ คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง, ๓๔๐ ตริ ให้จำคุกมีกำหนดคนละ ๑๘ ปี คำรับชั้นจับกุมและทางนำสืบของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ปราบปรามโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ คงลงโทษจำเลยทั้งสามคนละ ๑๒ ปี สำหรับ จำเลยที่ ๓ เมื่อรวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืน วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐป็น พ.ศ. ๒๔๙๐ ตามคำพิพากษาศาลชั้น

ต้นแล้ว เป็นโทษจำคุก ๑๒ ปี ๖ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำจังหวัดพัทลุง จำเลยทั้งสามนั่งเรือหัวโทงไปที่แพดูดดำแร่อติสัย ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล ประมาณ ๑ กิโลเมตร จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ขึ้นไปบนแพดูดดำแร่อติสัย จำเลยที่ ๒ นั่งอยู่ในเรือ จำเลยที่ ๓ พูดกับนายวิชัย สหมอใจ ว่าตักแร่ใส่ถุงให้หน่อย ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนว่า จำเลยที่ ๓ ใช้อาวุธปืนสั้นชี้ไปมาหรือเปิดเสื้อให้เห็นปืนที่พกอย่างหนึ่งอย่างใดแน่ แต่ก็เชื่อได้โดยสนิทใจว่าเมื่อจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ขึ้นไปบนแพดูดดำแร่อติสัย จำเลยที่ ๓ มีอาวุธปืนติดตัวอยู่มองเห็นได้ จำเลยที่ ๓ ไม่ได้พูดจาข่มขู่แต่อย่างใด ประกอบกับ พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ได้แร่จากแพดูดดำแร่อติสัย เพียง ๒๐ กิโลกรัม ทั้ง ๆ ที่ในแพดูดดำแร่อติสัยมีแร่อยู่ประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัมคิดเป็นเงินจำนวนมาก แต่จำเลยก็ไม่ได้เรียกร้องเอาเกินกว่า ๑ ถุงหรือเรียกร้องทรัพย์สินอื่นที่มีอยู่ในแพ เมื่อได้แร่แล้ว จำเลยก็ไม่ได้หลบหนี กลับนำแร่เข้าฝั่งโดยเปิดเผย บุคคลในแพดูดดำแร่อติสัยก็ไม่ได้คิดที่จะแจ้งความ เมื่อถูกจับจำเลยก็บอกกล่าวทันทีว่าขอแร่มาจากแพดูดดำแร่อติสัย จึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๓ ได้ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าตนใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่มีความผิดฐานปล้นทรัพย์ แต่ จำเลยที่ ๑ ที่ขึ้นไปบนแพดูดดำแร่อติสัยของผู้เสียหาย โดยจำเลยที่ ๓ มีอาวุธปืนลูกซองสั้นติดตัวมองเห็นได้ และแต่งกายใส่เสื้อวอร์มตำรวจ นุ่งกางเกงชุดเครื่องแบบตำรวจ ซึ่งการแต่งกายดังกล่าวบุคคลทั่วไปย่อมทราบได้โดยทันทีว่า จำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ทั้งจำเลยที่ ๓ ยังได้บอกนายวิชัย กับพวกว่าจำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าพนักงานตำรวจโดยที่แร่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่บุคคลซึ่งไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนจะขอกันได้ การที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ขึ้นไปบนแพดูดดำแร่อติสัยแล้วจำเลยที่ ๓ ซึ่งแต่งกายและแสดง

ตนว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ มีอาวุธปืนติดตัวมองเห็นได้ บอกให้นายวิชัยตักแร่ให้ นายวิชัยกลัวจึงตักแร่ให้เช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๓ ได้ใช้อาวุธปืนอย่างไร หรือจำเลยคนใดได้ใช้กำลังประทุษร้าย แต่โดยพฤติการณ์ย่อมเห็นได้ว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ได้อาศัยการที่จำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีอาวุธปืนติดตัวดังกล่าวประกอบ กับที่เกิดเหตุอยู่ในท้องทะเลไม่มีผู้ใดจะรู้เห็นหรือช่วยเหลือได้ถ้าขัดขึ้น เป็นการ บังคับนายวิชัยกับพวกอยู่ในที่แล้ว ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันข่มขืนใจให้นายวิชัยต้อง ตักแร่ให้ โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย และเสรีภาพของนายวิชัย กับพวก การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ วรรคสองแล้ว คงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าจำเลยที่ ๒ ได้ร่วม กระทำผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ หรือเป็นเพียงผู้สนับสนุน เห็นว่า จำเลยทั้งสามนั่งเรือมา ด้วยกันขณะเกิดเหตุแม้จำเลยที่ ๒ จะนั่งอยู่ในเรือ แต่ก็อยู่ติดกับแพ่ดูจดจำแร่เห็นกัน ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อได้แร่มาแล้วก็กลับไปพร้อมกัน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓

มีปัญหาต่อไปตามที่โจทก์ฎีกาว่า เรือหัวโทงพร้อมเครื่องยนต์ของกลางเป็น ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดต้องริบนั้น เห็นว่าเรือดังกล่าวจำเลยทั้งสามใช้เป็นยาน พาหนะไปมาเท่านั้น การกระทำความผิดเกิดขึ้นที่บนแพไม่เกี่ยวกับเรือและเครื่องยนต์ การที่จำเลยได้แร่มาแล้วบรรทุกเรือไปก็เป็นเรื่องใช้ยานพาหนะตามปกติ จึงไม่ใช่ ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓(๑) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์สินนั้น ศาลฎีกาไม่เห็น พ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังขึ้น ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง, ๓๔๐ ตี ให้ยกฟ้อง สำหรับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง, ๘๓ ให้จำคุก ๑ ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ส่อง สุชะปะณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดพังงา - นายน้ำเพชร ปานะถึก

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>